POLITIQUE · LBC/FT

Politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Référence **PC-POL-LBC-001** · Version **0.9** PROJET

PROJET

Propriétaire	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)
Prochaine revue	12 mois après adoption
Confidentialité	Interne

Fiche de maîtrise documentaire

Référence	PC-POL-LBC-001	**Version**	0.9 — Projet
Titre	Politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme		
Type · domaine	Politique · LBC/FT	**Confidentialité**	Interne
Propriétaire	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		
Diffusion	Tous les collaborateurs, administrateurs et prestataires ayant accès aux données des clients		
Date d'effet	À l'adoption	**Prochaine revue**	12 mois après adoption

CIRCUIT D'APPROBATION

Étape	Fonction	Visa électronique	Signature manuscrite
Rédaction	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		
Vérification	Directeur Général		Date et signature
Approbation	Conseil d'Administration		Date et signature

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Version	Date	Objet	Par
0.9	20 octobre 2026	Mise en forme : dates d'adoption et signatures reportées dans la fiche de maîtrise documentaire	RCCI
0.9	19 octobre 2026	Projet initial soumis au Conseil d'Administration	RCCI

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Règlement n° 02/24/CEMAC/UMAC/CM du 20 décembre 2024 Présentation · droitmediasfinance.com	Obligations de vigilance, approche par les risques, bénéficiaires effectifs, déclaration de soupçon, conservation, interdiction des paiements en espèces au-delà de 5 000 000 FCFA
Règlement n° 04/24/CEMAC/UMAC/CM du 20 décembre 2024 Présentation · droitmediasfinance.com	Mise en œuvre des sanctions financières ciblées et gel des avoirs
Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 Texte officiel · cosumaf.org	Identification des clients avant l'entrée en relation (art. 94), identification comme obligation déontologique (art. 99), origine et destination des fonds (art. 104), conservation dix ans (art. 105), responsable LBC/FT et registre des personnes à haut risque (art. 112)
Lignes directrices de la COSUMAF en matière de LBC/FT (septembre 2025) Présentation · droitmediasfinance.com	Approche par les risques, identification, bénéficiaire effectif, personnes politiquement exposées, signaux d'alerte, dispositif écrit
Lignes directrices de la COBAC en matière de LBC/FT (février 2025) Présentation · droitmediasfinance.com	Bonnes pratiques régionales : bénéficiaires effectifs, personnes politiquement exposées, déclarations de soupçon
GAFI — Juridictions sous surveillance renforcée et à haut risque Page officielle · fatf-gafi.org	Juridictions sous surveillance renforcée et à haut risque

PROJET

GAFI — Lignes directrices sur l'approche fondée sur les risques pour le secteur des valeurs mobilières (2018) Présentation · cssf.lu	Approche par les risques dans le secteur des valeurs mobilières
AMF (France) — Lignes directrices sur l'approche par les risques en matière de LCB-FT Texte officiel · amf-france.org	Bonne pratique étrangère : classification des risques et mesures de vigilance des intermédiaires de marché
AMF (France) — Lignes directrices sur la notion de personne politiquement exposée Texte officiel · amf-france.org	Bonne pratique étrangère : notion de personne politiquement exposée

PROJET

Sommaire

I. Dispositions générales

- Article 1 — Objet
- Article 2 — Pourquoi cette politique compte pour la Société
- Article 3 — Textes et références
- Article 4 — Définitions

II. Organisation

- Article 5 — Rôles et responsabilités
- Article 6 — Indépendance et accès à l'information

III. Approche par les risques

- Article 7 — Évaluation des risques de la Société
- Article 8 — Classification des clients
- Article 9 — Contexte national
- Article 10 — Relations interdites

IV. Connaissance des clients

- Article 11 — Entrée en relation
- Article 12 — Décision d'entrée en relation
- Article 13 — Vigilance simplifiée
- Article 14 — Vigilance renforcée
- Article 15 — Personnes politiquement exposées
- Article 16 — Paiements et règlement des fonds
- Article 17 — Entrée en relation à distance
- Article 18 — Mise à jour des dossiers

V. Surveillance des opérations

- Article 19 — Surveillance continue
- Article 20 — Examen renforcé

VI. Sanctions financières ciblées et gel des avoirs

- Article 21 — Filtrage
- Article 22 — Gel sans délai

VII. Déclaration de soupçon

- Article 23 — Signalement interne
- Article 24 — Analyse et déclaration à l'ANIF
- Article 25 — Confidentialité et protection

VIII. Conservation, formation et contrôle

- Article 26 — Conservation
- Article 27 — Formation
- Article 28 — Contrôle et rapport annuel

IX. Dispositions finales

- Article 29 — Sanctions
- Article 30 — Révision et entrée en vigueur

Annexes

- Annexe 1 — Matrice de classification des risques clients
- Annexe 2 — Pièces d'identification et liste des fonctions de PPE
- Annexe 3 — Signaux d'alerte propres aux opérations sur titres
- Annexe 4 — Fiche de signalement interne d'une opération suspecte
- Annexe 5 — Fiche d'approbation d'une relation à risque élevé ou avec une PPE

PROJET

Titre I — Dispositions générales

Article 1 — Objet

La présente politique fixe les règles que Purpose Capital S.A. (la « Société ») applique pour empêcher que ses services soient utilisés pour blanchir de l'argent, financer le terrorisme ou financer la prolifération des armes de destruction massive. Elle décrit qui fait quoi, quand et comment.

Elle précise le Titre VII du Code de bonne conduite (PC-COD-001), qui en pose les principes.

Article 2 — Pourquoi cette politique compte pour la Société

Une société de bourse est exposée parce qu'elle reçoit des fonds, les convertit en titres et peut les restituer sur un autre compte ou à une autre date. Une opération boursière peut donc servir à donner une apparence légale à de l'argent d'origine criminelle, ou à faire circuler des fonds au profit de personnes visées par des sanctions.

Les conséquences pour la Société seraient graves : sanctions pénales et disciplinaires, retrait d'agrément, perte de la confiance des clients, et rupture des relations avec ses banques et ses correspondants étrangers. Ce dernier risque est accru tant que le Cameroun figure sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée du GAFI : les partenaires étrangers attendent des intermédiaires camerounais un dispositif exemplaire.

Article 3 — Textes et références

La politique applique :

- le Règlement n° 02/24/CEMAC/UMAC/CM du 20 décembre 2024 relatif à la prévention et à la répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique centrale ;
- le Règlement n° 04/24/CEMAC/UMAC/CM du 20 décembre 2024 relatif aux sanctions financières ciblées ;
- le Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 et les lignes directrices de la COSUMAF en matière de LBC/FT publiées en septembre 2025.

Elle s'inspire en outre des bonnes pratiques internationales, adaptées au contexte de la CEMAC : les Recommandations et les orientations du GAFI pour le secteur des valeurs mobilières, les lignes directrices de la COBAC de février 2025, et les lignes directrices de l'Autorité des marchés financiers française sur l'approche par les risques et sur les personnes politiquement exposées. Lorsqu'une bonne pratique est plus exigeante que la réglementation, la Société l'applique ; elle ne retient jamais une règle moins exigeante que le droit de la CEMAC.

Article 4 — Définitions

- **Blanchiment de capitaux** : le fait de dissimuler l'origine illicite de biens ou de fonds, de les convertir, de les transférer, de les détenir ou de les utiliser en connaissant cette origine, ou d'aider quelqu'un à le faire.
- **Financement du terrorisme** : le fait de fournir ou de réunir des fonds, même d'origine licite, en sachant qu'ils serviront à commettre un acte terroriste ou à soutenir un terroriste ou une organisation terroriste.

PROJET

- **Financement de la prolifération** : le fait de fournir des fonds ou des services financiers servant à fabriquer, acquérir ou transporter des armes nucléaires, chimiques ou biologiques.
- **Client** : toute personne physique ou morale, ou toute structure sans personnalité juridique (fonds, association, fiducie), pour laquelle la Société fournit un service, de façon durable (relation d'affaires) ou ponctuelle (opération occasionnelle).
- **Bénéficiaire effectif** : la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent le client, ou pour le compte desquelles une opération est réalisée. Pour une société, il s'agit de toute personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui exerce un contrôle par tout autre moyen ; à défaut, du dirigeant principal.
- **Personne politiquement exposée (PPE)** : personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante, dans un pays de la CEMAC ou à l'étranger, ou dans une organisation internationale ; ainsi que les membres de sa famille et les personnes qui lui sont étroitement associées. L'Annexe 2 en donne la liste.
- **Sanctions financières ciblées** : mesures de gel des fonds et d'interdiction de mise à disposition de fonds visant des personnes désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par les autorités compétentes de la CEMAC et des États membres.
- **ANIF** : Agence nationale d'investigation financière, cellule de renseignement financier de l'État concerné ; seul destinataire des déclarations de soupçon.

PROJET

Titre II — Organisation

Article 5 — Rôles et responsabilités

Fonction	Responsabilités
Conseil d'Administration	Approuve la politique et l'évaluation des risques de la Société ; reçoit chaque année le rapport LBC/FT ; veille à ce que les moyens soient suffisants
Directeur Général	Responsable de la mise en œuvre ; approuve les relations à risque élevé et avec les PPE ; garantit l'indépendance et les moyens du responsable LBC/FT
Responsable LBC/FT (fonction exercée par le RCCI)	Tient le dispositif à jour ; évalue les risques ; valide les relations à risque élevé ; analyse les alertes ; décide des déclarations de soupçon et les adresse à l'ANIF ; tient les registres ; forme les collaborateurs ; rend compte
Suppléant du responsable LBC/FT	Remplace le responsable en son absence, notamment pour les déclarations urgentes et le gel des avoirs
Chargés de clientèle et fonction commerciale	Recueillent et vérifient les informations des clients ; évaluent leur profil ; signalent sans délai toute situation inhabituelle
Fonction opérations	Vérifie l'origine des fonds reçus et la destination des fonds versés ; bloque toute opération non conforme ; applique les gels
Tous les collaborateurs	Appliquent la politique ; signalent toute opération suspecte ; ne préviennent jamais un client d'un soupçon

La réglementation admet que la fonction de responsable LBC/FT soit confiée à la fonction de conformité et de contrôle interne lorsque la taille de la structure le justifie. La désignation du responsable et de son suppléant est notifiée à l'ANIF et à la COSUMAF.

Article 6 — Indépendance et accès à l'information

Le responsable LBC/FT a accès sans restriction à toutes les informations et à tous les dossiers. Il peut s'opposer à une entrée en relation ou à une opération. Aucun objectif commercial ne peut justifier qu'il soit passé outre. Sa décision de déclarer un soupçon ne peut être ni empêchée ni retardée par la direction.

PROJET

Titre III — Approche par les risques

Article 7 — Évaluation des risques de la Société

Le responsable LBC/FT établit, et met à jour au moins chaque année, une évaluation écrite des risques auxquels la Société est exposée. Elle tient compte de l'évaluation nationale des risques, des rapports de l'ANIF et du GABAC, des publications du GAFI et des lignes directrices de la COSUMAF. Elle est approuvée par le Conseil d'Administration.

Elle analyse quatre familles de facteurs :

Facteur	Situations qui augmentent le risque dans le contexte de la Société
Clients	Personnes politiquement exposées ; sociétés à structure complexe ou à actionnariat opaque ; clients exerçant dans des secteurs sensibles (activités extractives, exploitation forestière, marchés publics, change manuel, actifs virtuels) ; associations et organismes à but non lucratif ; clients non résidents
Produits et services	Comptes sur lesquels les fonds entrent et sortent sans investissement réel ; transferts de titres sans paiement entre personnes sans lien apparent ; titres peu liquides dont le cours peut être manipulé ; souscriptions importantes à des émissions primaires
Canaux	Entrée en relation à distance ; ordres transmis par des tiers ; apporteurs d'affaires
Géographie	Pays sous surveillance renforcée ou à haut risque du GAFI ; pays visés par des sanctions internationales ; zones exposées au terrorisme (bassin du lac Tchad, régions frontalières) ; paiements reçus de l'étranger sans lien avec le client

Article 8 — Classification des clients

Chaque client est classé, avant l'entrée en relation, selon trois niveaux de risque : **faible**, **standard** ou **élevé**. La classification résulte de la matrice de l'Annexe 1. Elle est reportée dans le dossier du client et revue à chaque mise à jour du dossier ou à chaque événement significatif.

Un client est classé en risque **élevé**, quel que soit son score, lorsqu'il est une PPE ou lié à une PPE, lorsqu'il réside ou que ses fonds proviennent d'un pays à haut risque du GAFI, lorsque sa structure ne permet pas d'identifier clairement ses bénéficiaires effectifs, ou lorsqu'il a fait l'objet d'une déclaration de soupçon.

Article 9 — Contexte national

Le Cameroun figure depuis 2023 sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée du GAFI. En juin 2026, il y était maintenu, le GAFI relevant notamment des insuffisances dans le contrôle fondé sur les risques des institutions financières non bancaires et dans l'application effective des sanctions financières ciblées.

La Société en tire deux conséquences : elle applique avec rigueur les mesures de la présente politique, et elle documente chaque décision de façon à pouvoir la justifier à tout moment auprès de la COSUMAF, de ses banques et de ses partenaires étrangers.

Article 10 — Relations interdites

La Société n'entre pas en relation, ou met fin à la relation, lorsque :

PROJET

- le client refuse de s'identifier, de fournir les informations requises ou de justifier l'origine de ses fonds ;
- l'identité du client ou de son bénéficiaire effectif ne peut pas être établie ;
- le client est une personne visée par une mesure de gel ou une banque fictive, sans présence physique ni rattachement à un groupe réglementé ;
- le client demande un compte anonyme ou sous un nom fictif ;
- le client réside dans un pays faisant l'objet d'un appel du GAFI à des contre-mesures, sauf décision motivée du Directeur Général après avis du responsable LBC/FT.

PROJET

Titre IV — Connaissance des clients

Article 11 — Entrée en relation

Avant la signature de la convention de compte et avant toute opération, la Société :

1. **identifie** le client et, le cas échéant, son représentant et ses bénéficiaires effectifs ;
2. **vérifie** leur identité sur la base des documents originaux de l'Annexe 2, ou de copies certifiées, et de sources fiables et indépendantes ;
3. **recueille** les informations sur l'objet et la nature de la relation, la situation professionnelle et patrimoniale du client et l'origine de ses fonds ;
4. **filtre** le client, son représentant et ses bénéficiaires effectifs contre les listes de sanctions et de PPE ;
5. **classe** le client selon la matrice de l'Annexe 1 ;
6. **décide** de l'entrée en relation selon le niveau de risque (article 12).

Les copies des documents sont conservées au dossier, avec la mention de la date et du collaborateur qui a vu les originaux.

Article 12 — Décision d'entrée en relation

Niveau de risque	Qui décide	Conditions
Faible	Chargé de clientèle	Dossier complet
Standard	Chargé de clientèle, contrôle du dossier par le responsable LBC/FT dans le mois	Dossier complet
Élevé	Directeur Général, après avis écrit du responsable LBC/FT (Annexe 5)	Mesures de vigilance renforcée de l'article 14
PPE	Directeur Général, après avis écrit du responsable LBC/FT (Annexe 5)	Mesures de l'article 15 ; information du Conseil d'Administration dans le rapport annuel

Article 13 — Vigilance simplifiée

Les mesures peuvent être allégées, sans jamais être supprimées, lorsque le risque est faible et documenté : établissements de crédit et intermédiaires agréés dans la CEMAC, sociétés cotées soumises à des obligations de transparence, États et collectivités publiques de la CEMAC. L'identification et le filtrage restent obligatoires. La vigilance simplifiée ne s'applique jamais en cas de soupçon.

Article 14 — Vigilance renforcée

Pour un client à risque élevé, la Société, en plus des mesures de l'article 11 :

- obtient des justificatifs de l'origine des fonds et, si nécessaire, de l'origine du patrimoine (relevés bancaires, acte de cession, héritage, revenus déclarés) ;
- recueille des informations complémentaires sur l'activité et la réputation du client, y compris par des recherches en sources ouvertes ;
- met à jour le dossier au moins chaque année ;
- applique une surveillance renforcée de ses opérations, avec des seuils d'alerte plus bas ;
- inscrit le client au registre des personnes à haut risque tenu par le responsable LBC/FT.

PROJET

Article 15 — Personnes politiquement exposées

Pour toute relation avec une PPE, un membre de sa famille ou une personne qui lui est étroitement associée, la Société applique les mesures de l'article 14 et :

- obtient l'accord du Directeur Général avant l'entrée en relation, ou dès que la qualité de PPE est découverte en cours de relation ;
- établit l'origine du patrimoine et des fonds engagés ;
- vérifie la cohérence des opérations avec les revenus et le patrimoine déclarés ;
- maintient ces mesures pendant au moins douze mois après la fin des fonctions, puis aussi longtemps que le risque le justifie.

La qualité de PPE n'est pas en soi un soupçon. Elle appelle une vigilance proportionnée, non un refus systématique.

Article 16 — Paiements et règlement des fonds

Pour éviter que la Société serve de canal de circulation de fonds :

1. la Société **n'accepte aucun paiement en espèces** ; la réglementation interdit au demeurant les paiements en espèces supérieurs à 5 000 000 FCFA ;
2. les fonds sont reçus par virement ou par monnaie électronique, depuis un compte ouvert **au nom du client** ;
3. les fonds sont restitués **uniquement sur un compte au nom du client** ;
4. les paiements de tiers, et les paiements vers des tiers, sont refusés, sauf exception documentée et validée par le responsable LBC/FT (par exemple, souscription d'un mineur par son représentant légal) ;
5. les fonds versés sans opération sur titres dans un délai raisonnable, puis demandés en restitution, sont examinés comme une opération inhabituelle.

Article 17 — Entrée en relation à distance

L'entrée en relation sans présence physique est admise lorsque la Société obtient au moins deux éléments de vérification indépendants : copie certifiée conforme de la pièce d'identité, entretien en visioconférence enregistré, ou premier versement depuis un compte bancaire au nom du client ouvert dans un établissement réglementé de la CEMAC. Le client est alors classé au moins en risque standard.

Article 18 — Mise à jour des dossiers

Les dossiers sont mis à jour au moins tous les deux ans pour les clients à risque faible ou standard, et chaque année pour les clients à risque élevé. Ils sont aussi mis à jour à tout changement significatif : changement de bénéficiaire effectif, de pays de résidence ou d'activité, opération sans rapport avec le profil, document arrivé à expiration.

Lorsque le client ne fournit pas les éléments demandés dans un délai de trois mois, la Société bloque les nouvelles opérations, puis met fin à la relation et en informe le responsable LBC/FT, qui apprécie l'opportunité d'une déclaration de soupçon.

PROJET

Titre V — Surveillance des opérations

Article 19 — Surveillance continue

La Société vérifie en permanence que les opérations de ses clients correspondent à ce qu'elle sait d'eux : profession, revenus, patrimoine, objectifs déclarés et niveau de risque. Toute opération inhabituelle par son montant, sa complexité, sa fréquence ou son absence de justification économique fait l'objet d'un examen renforcé, dont le résultat est consigné.

Les indicateurs d'alerte propres aux opérations sur titres figurent à l'Annexe 3. Ils sont appliqués par les chargés de clientèle et la fonction opérations au quotidien, et par le responsable LBC/FT lors de revues mensuelles.

Article 20 — Examen renforcé

L'examen renforcé consiste à interroger le client sur l'origine et la destination des fonds et l'objet de l'opération, à obtenir des justificatifs et à apprécier la cohérence de ses explications. Il ne doit jamais révéler au client l'existence d'un soupçon. S'il ne lève pas le doute, l'opération est signalée au responsable LBC/FT (article 23).

PROJET

Titre VI — Sanctions financières ciblées et gel des avoirs

Article 21 — Filtrage

La Société filtre ses clients, leurs représentants, leurs bénéficiaires effectifs et les contreparties des opérations contre :

- les listes du Conseil de sécurité des Nations unies relatives au terrorisme et à la prolifération ;
- les listes de gel adoptées dans la CEMAC et par les États membres, en application du Règlement n° 04/24 ;
- à titre d'information sur le risque, les listes de sanctions de l'Union européenne et des États-Unis, qui conditionnent les relations avec les banques correspondantes.

Le filtrage est réalisé à l'entrée en relation, à chaque mise à jour des listes, et avant tout versement de fonds ou transfert de titres vers un tiers.

Article 22 — Gel sans délai

Lorsqu'un client ou une contrepartie correspond à une personne désignée :

1. le collaborateur bloque immédiatement l'opération et alerte le responsable LBC/FT ;
2. le responsable LBC/FT vérifie la correspondance (nom, date de naissance, nationalité, numéro de document) pour écarter une simple homonymie ;
3. si la correspondance est confirmée, la Société **gèle sans délai et sans préavis** tous les fonds et titres du client ; aucun fonds n'est mis à sa disposition ;
4. le responsable LBC/FT informe immédiatement l'ANIF, l'autorité nationale compétente en matière de gel et la COSUMAF ;
5. le gel est maintenu jusqu'à la décision de l'autorité compétente.

Le client n'est pas informé avant le gel. Les homonymies écartées sont documentées.

PROJET

Titre VII — Déclaration de soupçon

Article 23 — Signalement interne

Tout collaborateur qui sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou des fonds proviennent d'une infraction ou servent au financement du terrorisme ou de la prolifération le signale **sans délai** au responsable LBC/FT au moyen de la fiche de l'Annexe 4, même si l'opération n'a pas été réalisée ou si le montant est faible. Il n'a pas à prouver l'infraction ni à la qualifier.

Article 24 — Analyse et déclaration à l'ANIF

Le responsable LBC/FT analyse le signalement dans un délai de cinq jours ouvrés au plus, ou immédiatement si l'opération est en attente. Il décide seul de déclarer ou non, et motive sa décision par écrit.

La déclaration est adressée par écrit à l'ANIF. Lorsque cela est possible, elle est faite avant l'exécution de l'opération, qui est suspendue dans l'intervalle. Tout élément nouveau qui confirme, renforce ou infirme le soupçon est transmis à l'ANIF sans délai. Les demandes d'information de l'ANIF reçoivent une réponse dans les délais qu'elle fixe.

Article 25 — Confidentialité et protection

Il est interdit d'informer le client ou un tiers de l'existence d'un signalement, d'une déclaration de soupçon ou d'une demande de l'ANIF. Les déclarations et leurs pièces sont conservées à part, avec un accès réservé au responsable LBC/FT et à son suppléant.

La déclaration faite de bonne foi n'engage la responsabilité ni de la Société ni de ses collaborateurs. Aucune mesure défavorable ne peut être prise contre un collaborateur du fait d'un signalement fait de bonne foi.

PROJET

Titre VIII — Conservation, formation et contrôle

Article 26 — Conservation

Les documents d'identification, les dossiers des clients, les pièces relatives aux opérations, les examens renforcés, les signalements et les déclarations sont conservés au moins dix ans après la fin de la relation ou l'exécution de l'opération. Ils sont tenus de façon à pouvoir être communiqués sans délai à l'ANIF, à la COSUMAF ou à l'autorité judiciaire.

Article 27 — Formation

Tout nouveau collaborateur est formé à la présente politique avant de traiter un dossier client. Une formation annuelle, adaptée aux fonctions, est dispensée à tous les collaborateurs et aux administrateurs ; elle inclut les signaux d'alerte de l'Annexe 3, les sanctions financières ciblées et des cas pratiques. La participation est tracée.

Article 28 — Contrôle et rapport annuel

Le responsable LBC/FT contrôle chaque mois un échantillon de dossiers et d'opérations, et chaque trimestre l'exhaustivité du filtrage. Le dispositif fait l'objet chaque année de la revue indépendante prévue à l'article 10 de la Politique de gestion des conflits d'intérêts.

Le responsable LBC/FT présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport comprenant : l'évaluation des risques mise à jour, la répartition des clients par niveau de risque, le nombre de PPE, d'examens renforcés, de signalements internes, de déclarations à l'ANIF et de gels, les résultats des contrôles, la formation dispensée et les mesures correctives.

PROJET

Titre IX — Dispositions finales

Article 29 — Sanctions

Tout manquement à la présente politique constitue une faute grave exposant son auteur aux sanctions prévues à l'article 49 du Code de bonne conduite, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la réglementation de la CEMAC et des sanctions de la COSUMAF.

Article 30 — Révision et entrée en vigueur

La politique est revue au moins une fois par an, après chaque plénière du GAFI concernant la CEMAC, et à chaque évolution significative de la réglementation ou des activités. Toute modification est approuvée par le Conseil d'Administration.

La présente politique entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil d'Administration, indiquée dans la fiche de maîtrise documentaire.

PROJET

ANNEXE 1 AU POLITIQUE PC-POL-LBC-001 · GRILLE DE COTATION

Matrice de classification des risques clients

Réf. **PC-POL-LBC-001-A1**
Version 0.9
Interne

Renseigné par Chargé de clientèle, validée selon l'article 12 **Fréquence** À l'entrée en relation et à chaque mise à jour du dossier **Conservé par** Dossier du client

Additionner les points de chaque facteur. **0 à 4 points : risque faible · 5 à 9 points : risque standard · 10 points et plus : risque élevé.** Une case « élevé d'office » classe le client en risque élevé quel que soit son total.

Facteur	0 point	2 points	4 points	Élevé d'office
Type de client	Établissement financier ou société cotée de la CEMAC ; État, collectivité publique	Particulier salarié ou retraité ; société commerciale à actionnariat connu	Entreprise individuelle ; association, fondation ou organisme à but non lucratif ; société holding	Structure dont le bénéficiaire effectif ne peut être clairement identifié
Exposition politique	Aucune	—	Ancien titulaire d'une fonction publique importante depuis plus de douze mois	PPE, membre de sa famille ou personne étroitement associée
Activité ou source des revenus	Salaire, pension, activité réglementée	Commerce, profession libérale, agriculture	Activités extractives, exploitation forestière, marchés publics, immobilier, change manuel, actifs virtuels	—
Pays de résidence ou d'origine des fonds	Cameroun ou autre pays de la CEMAC	Pays hors CEMAC non listé par le GAFI	Pays sous surveillance renforcée du GAFI hors CEMAC	Pays faisant l'objet d'un appel du GAFI à des contre-mesures ou visé par des sanctions internationales
Mode d'entrée en relation	En présence physique	À distance avec deux vérifications indépendantes	Par l'intermédiaire d'un apporteur d'affaires	—
Montant prévu des investissements	Moins de 25 000 000 FCFA par an	De 25 000 000 à 250 000 000 FCFA par an	Plus de 250 000 000 FCFA par an	—
Services demandés	Placements en titres cotés ou en OPC, conservation	Souscriptions aux émissions primaires, titres publics	Transferts de titres sans paiement, ordres donnés par un mandataire	—
Historique	Aucun signal	Informations défavorables non confirmées en sources ouvertes	Informations défavorables confirmées	Déclaration de soupçon antérieure

PROJET

RÉSULTAT CLIENT	TOTAL DES POINTS · ÉLEVÉ D'OFFICE (OUI/NON)	NIVEAU RETENU · DATE · VISA

PROJET

ANNEXE 2 AU POLITIQUE PC-POL-LBC-001 · LISTE DE RÉFÉRENCE

Pièces d'identification et liste des fonctions de PPE

Réf. **PC-POL-LBC-001-A2**
Version 0.9
Interne

Renseigné par Responsable LBC/FT **Fréquence** Mise à jour à chaque évolution réglementaire

Conservé par RCCI (dossier de conformité)

Pièces à obtenir avant l'entrée en relation

Type de client	Identification	Justificatifs complémentaires
Personne physique	Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité ; date et lieu de naissance ; nationalité	Justificatif de domicile de moins de trois mois ; profession et employeur ; justificatif de revenus ; numéro d'identification fiscale si disponible
Mineur ou majeur protégé	Pièce d'identité du titulaire	Pièce d'identité du représentant légal et document établissant son pouvoir
Société commerciale	Extrait RCCM de moins de trois mois ; statuts à jour ; numéro d'identifiant fiscal	Liste des dirigeants et pièces d'identité ; procès-verbal ou pouvoir désignant les signataires ; organigramme de détention jusqu'aux personnes physiques ; derniers états financiers
Association, fondation, organisme à but non lucratif	Statuts ; récépissé de déclaration ou acte d'autorisation	Liste des dirigeants ; origine des ressources (cotisations, dons, subventions) ; utilisation prévue des fonds
Organisme de placement collectif	Dénomination, forme, références d'agrément, code ISIN	Identité et agrément de la société de gestion et du dépositaire
État, collectivité, établissement public	Texte de création ou d'organisation	Acte habilitant les signataires
Bénéficiaire effectif	Pièce d'identité ; nature et pourcentage de la détention ou du contrôle	Déclaration signée du client ; extrait du registre des bénéficiaires effectifs lorsqu'il existe

Fonctions qui confèrent la qualité de personne politiquement exposée

- chef d'État, chef de gouvernement, ministre et secrétaire d'État ;
- parlementaire, membre d'une instance dirigeante d'un parti politique ;
- membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une haute juridiction ;
- membre d'une cour des comptes ou du conseil d'une banque centrale ;
- ambassadeur, chargé d'affaires, officier général ;
- dirigeant ou administrateur d'une entreprise publique ;
- dirigeant d'une organisation internationale ou régionale (CEMAC, BEAC, COBAC, COSUMAF, BDEAC, institutions des Nations unies) ;
- gouverneur de région, maire d'une grande ville, haut fonctionnaire de rang directeur et plus d'une administration financière, fiscale ou douanière.

Sont aussi traités comme PPE : le conjoint ou partenaire, les enfants et leurs conjoints, les parents ; toute personne connue pour détenir avec une PPE une entreprise ou des intérêts communs, ou pour être bénéficiaire effectif d'une structure créée au profit d'une PPE.

PROJET

ANNEXE 3 AU POLITIQUE PC-POL-LBC-001 · LISTE DE RÉFÉRENCE

Signaux d'alerte propres aux opérations sur titres

Réf. **PC-POL-LBC-001-A3**
Version 0.9
Interne

Renseigné par Responsable LBC/FT **Fréquence** Mise à jour annuelle, avec la formation **Conservé par** RCCI (dossier de conformité) · remis à chaque collaborateur

Un signal d'alerte n'est pas une preuve. Il impose un examen renforcé (article 20) et, si le doute subsiste, un signalement au responsable LBC/FT (article 23).

Famille	Signal d'alerte	Exemple
Comportement du client	Réticence à fournir des informations, documents incohérents ou douteux	Adresse introuvable, pièce d'identité récemment établie sans explication
Comportement du client	Intérêt pour les procédures internes et les seuils de déclaration plutôt que pour les placements	Questions répétées sur ce qui déclenche une vérification
Comportement du client	Client qui agit manifestement pour le compte d'un tiers non déclaré	Ordres dictés par une personne présente lors des rendez-vous
Fonds	Versements importants sans investissement, puis demande de restitution	Dépôt de 80 millions, aucun ordre pendant deux mois, demande de virement vers un autre pays
Fonds	Paiements reçus d'un tiers ou demande de versement à un tiers	Souscription payée par une société sans lien apparent avec le client
Fonds	Montants fractionnés juste sous un seuil de vérification ou de déclaration	Plusieurs versements successifs de 4,9 millions
Fonds	Fonds provenant d'un pays à haut risque ou sans lien avec la situation du client	Virements reçus d'une juridiction listée par le GAFI pour un client résident sans activité à l'étranger
Opérations	Achats et ventes rapprochés sans logique économique, acceptation de pertes	Achat d'obligations puis revente immédiate avec décote
Opérations	Opérations croisées entre comptes liés sur un titre peu liquide	Deux clients liés se vendent et se rachètent le même titre à des cours croissants
Opérations	Transferts de titres sans paiement vers des personnes sans lien apparent	Virement de titres du compte d'un dirigeant vers celui d'un tiers
Opérations	Opérations inhabituelles avant une annonce importante sur un émetteur	Achat massif juste avant l'annonce d'une offre
Profil	Montants sans rapport avec les revenus ou le patrimoine déclarés	Souscription de 300 millions par un salarié déclarant 500 000 FCFA par mois
Profil	PPE ou proche dont les investissements dépassent les revenus connus	Achats réguliers de titres publics pour des montants élevés

PROJET

Famille	Signal d'alerte	Exemple
Structures	Sociétés-écrans, actionnariat en cascade, prête-noms	Société créée récemment, sans activité, détenue par une autre société étrangère
Financement du terrorisme	Petits montants réguliers vers ou depuis des zones de conflit, organisme à but non lucratif aux ressources mal expliquées	Association dont les dons proviennent de sources inconnues et qui demande des retraits fréquents

PROJET

ANNEXE 4 AU POLITIQUE PC-POL-LBC-001 · FORMULAIRE CONFIDENTIEL

Fiche de signalement interne d'une opération suspecte

Réf. **PC-POL-LBC-001-A4**
Version 0.9
Interne

Renseigné par Tout collaborateur, puis le responsable LBC/FT **Fréquence** Sans délai, dès qu'un soupçon apparaît

Conservé par Responsable LBC/FT · dossier séparé à accès restreint · dix ans

Strictement confidentiel. Ne jamais informer le client ni un tiers de ce signalement.

COLLABORATEUR _____ FONCTION _____ DATE ET HEURE _____

Client (nom, numéro de compte)	
Opération concernée (nature, montant, date, statut : réalisée, en attente, refusée)	
Ce qui paraît inhabituel ou suspect	
Signaux d'alerte de l'Annexe 3 concernés	
Explications données par le client, s'il y en a	

Signature du collaborateur

DÉCISION DU RESPONSABLE LBC/FT (SOUS 5 JOURS OUVRÉS, IMMÉDIATEMENT SI L'OPÉRATION EST EN ATTENTE)

☐ Pas de soupçon, motif consigné ☐ Examen complémentaire ☐ Déclaration de soupçon à l'ANIF

☐ Opération suspendue ☐ Client reclassé en risque élevé ☐ Fin de la relation

MOTIFS _____ DATE D'ENVOI À L'ANIF · RÉFÉRENCE · VISA _____

PROJET

ANNEXE 5 AU POLITIQUE PC-POL-LBC-001 · FORMULAIRE

Fiche d'approbation d'une relation à risque élevé ou avec une PPE

Réf. **PC-POL-LBC-001-A5**
Version 0.9
Interne

Renseigné par Chargé de clientèle, responsable LBC/FT, Directeur Général

Fréquence Avant l'entrée en relation, à la découverte d'une qualité de PPE, et à chaque revue annuelle

Conservé par Dossier du client · registre des personnes à haut risque

CLIENT _____ CHARGÉ DE CLIENTÈLE _____ DATE _____

Motif du classement en risque élevé (score, critère d'office, PPE : fonction exercée)	
Origine des fonds et justificatifs obtenus	
Origine du patrimoine (pour une PPE)	
Objet de la relation et montants prévus	
Recherches en sources ouvertes et filtrage (résultats)	
Mesures de surveillance renforcée prévues	

AVIS DU RESPONSABLE LBC/FT

☐ Favorable ☐ Favorable sous conditions ☐ Défavorable

CONDITIONS OU MOTIFS _____ DATE ET VISA _____

DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

☐ Relation acceptée ☐ Relation refusée ☐ Relation maintenue (revue annuelle) ☐ Fin de la relation

DATE DE LA PROCHAINE REVUE _____ DATE ET SIGNATURE _____

PROJET